



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con los señores miembros del mismo, a saber: Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Juezas de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"AGUIRRE, JULIO ALBERTO CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 5908/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 21/03/2024, contra la sentencia del 15/03/2024.

El recurso se concede el 17/04/2024, se expresan agravios el 07/05/2024, se contestan el 14/05/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 31/05/2024.

II- a) Que, la apelante cuestiona que se disponga la improcedencia de efectuar retención alguna en concepto de impuesto a las ganancias y la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163, 495 y 542 del 2020.

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846

Asimismo, recurre la imposición de las costas y hace reserva del caso federal.

b) Que, el accionante contesta agravios, rebate los fundamentos de su contraria y pide que se declare desierto el recurso de la accionada. Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que, el actor, titular de un beneficio jubilatorio otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, interpuso demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por movilidad de sus haberes.

El Sr. Juez a-quo, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y declaró la inconstitucionalidad de los decretos 163/20, 495/20, 692/20 y 899/20.

Asimismo, resolvió la improcedencia de la retención del impuesto a las ganancias y decretó la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 157/2018, por lo que impuso las costas a la ANSES, de acuerdo a lo establecido por el art. 36 de la ley 27.423.

Estableció que las sumas retroactivas devengarán intereses conforme la tasa pasiva, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal efectuada.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, debemos recordar que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Así, se ha establecido que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

V- a) Que, previo a abordar los agravios de la parte demandada corresponde declarar de tratamiento inoficioso el planteo por la inconstitucionalidad del Dec. 542/2020. Ello atento que el Sr. Juez a-quo no se ha expedido en ese sentido al dictar sentencia.

b) Que en cuanto al agravio por la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020, este Tribunal, por mayoría de votos se expidió en los autos: "SABARDAN, MIGUEL ANGEL CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 8058/2019/CA1, sentencia del 09/04/2021), en los que sostuvo la inconstitucionalidad de los decretos cuestionados, razón por la cual, corresponde remitirse a los fundamentos allí plasmados en honor a la brevedad y que pueden ser consultados en cij.gov.ar.

c) Que, en relación al planteo vinculado al descuento del impuesto a las ganancias sobre el haber previsional, conforme lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "García, Marta Susana c/ ANSeS s/ reajustes varios" (sentencia del 10/09/2020), no es impedimento para su abordaje la falta de integración del litigio con la AFIP-DGI.

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846

Dicho ello, cabe recordar que el Máximo Tribunal dictó sentencia en fecha 26/03/2019 en el precedente "GARCÍA, MARÍA ISABEL C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 7789/2015/CA1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1) y, posteriormente, el 07/05/19 en autos FPA 2138/2017/CS1-CA1 "GODOY, RAMÓN ESTEBAN C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD y, el 28/05/19, en FPA 1953/2016/CA1-CS1 y otros "KLOSTER. MARÍA GUADALUPE C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", FPA 3588/2016/CA1-CS1 y otros FPA 3588/2016/2/RH1 "ROSSI, MARÍA LUISA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO", FPA 5200/2017/CS1-CA1 y otros FPA 5200/2017/2/RH1 "ORTIZ DE PIEROLA, EMILIA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" y "RAMOS ESTELA ELVIRA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 12174/2015/CA1); en los que declaró la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 y confirmó la sentencia que ordenó la devolución de los montos retenidos en concepto de impuesto a las ganancias.

Atento la consolidada doctrina referida, corresponde rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia apelada para el caso de que, al practicarse la planilla de liquidación, se determine que el actor será sujeto pasible de retención del impuesto a las ganancias.

d) Que, finalmente, al analizar la apelación de costas, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, y se dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423.

Tal precepto establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Dicho ello, se observa que la ANSES resulta sustancialmente vencida en el presente litigio, por lo que la decisión del magistrado de grado es acertada. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar la imposición de costas.

Conforme todo lo expresado, se rechaza el recurso de apelación incoado por la parte demandada y se confirma la sentencia apelada.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846

VII- Que, corresponde regular honorarios a la letrada de la parte actora en un 33% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I-... II-... III-... IV-... V- a)... b) Que, respecto de la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 /2020 y 495/2020, conforme los fundamentos de mi voto en la causa "SABARDAN, MIGUEL ANGEL CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 8058/2019/CA1, sentencia del 09/04/2021), entiendo que debe admitirse el planteo y revocarse en este punto la resolución atacada.

c)...

Conforme todo lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte demandada, con los alcances fijados.

VI- Que, en cuanto a las costas de ambas instancias de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157 /2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

consecuencia imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, atento el modo en que se resuelve y lo previsto en el último párrafo de la norma citada.

VII- Que, corresponde regular honorarios a la letrada de la parte actora en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a la primera cuestión por la negativa.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia apelada.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas en esta instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Se regulan los honorarios de la letrada de la parte actora en un 33% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean -art. 30 de la ley 27.423-; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, adhiere al voto precedente.

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846

**A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE
CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:**

Que se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se revoca la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020 como también la imposición de costas a la ANSES.

Se confirma la sentencia apelada en todo lo demás.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, se aplica el art. 36 de la ley 27.423 y se imponen las costas de ambas instancias en el orden causado.

Se regulan los honorarios de la letrada de la parte actora, en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean -art. 30 de la ley 27.423-; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

SENTENCIA

Paraná, 20 de agosto de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia apelada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, imponer las costas en esta instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular los honorarios de la letrada de la parte actora en un 33% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean -art. 30 de la ley 27.423-; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 20/08/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38070068#423325661#20240820101608846